

1502424-14.2021.8.26.0451

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... informaram a respeito de uma denúncia de tráfico de drogas. Autorizou a entrada dos policiais em sua casa e acompanhou as buscas. Os policiais localizaram uma porção de maconha e quatro papелotes de cocaína, cujos entorpecentes são para seu uso. Não tem envolvimento com o tráfico de drogas", fls. 01.

Interrogado em juízo, confirmou a versão inicial, esclarecendo que é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, Nº: 55 - SALA 03 -TÉRREO, . - .

CEP: 13419-100 - Piracicaba - SP

Telefone: (19) 3372-3115 - E-mail: piracicabajec@tjsp.jus.br

1502424-14.2021.8.26.0451 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502424-14.2021.8.26.0451 Controle 2021/002193

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FELIPE ROGERIO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MIRIANA MARIA MELHADO LIMA MACIEL

Vistos.

A Promotoria Criminal dessa Comarca de Piracicaba ofereceu denúncia em face de FELIPE ROGÉRIO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, narrando que, conforme o Termo Circunstanciado (fls 01/02), no dia 24 de junho de 2021, às 11h00, na Rua Alvares Machado, nº 122, bairro Cecap, nesta Cidade e Comarca de Piracicaba, FELIPE ROGÉRIO DA SILVA, qualificado (fls. 01), trazia consigo para consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso líquido de 1,0 (um grama) e 01 (uma) porção de Cannabis sativa L., erva vulgarmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 2,5 g (dois gramas e cinco decigramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, conforme laudo toxicológico de fls. 42/44, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo restou apurado, os policiais civis receberam uma denúncia de que o denunciado estaria armazenando drogas em sua residência. Os milicianos se dirigiram até o local e foram recebidos por FELIPE. No quintal do imóvel foram localizadas 04 (quatro) porções de cocaína e 01 (uma) porção de "maconha". Indagado, o denunciado disse que possuía a droga para seu consumo pessoal. Procedeu-se a oitiva das testemunhas e as partes apresentaram alegações finais em audiência de instrução e julgamento.

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público a fim de analisar a responsabilidade de FELIPE ROGÉRIO DA SILVA pela suposta prática do crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

O processo tramitou regularmente e não se nota nenhuma nulidade.

Ao analisar a pretensão punitiva, conclui-se, desde logo, que a denúncia deve ser julgada procedente, aplicando as penas de prestação de serviço à comunidade, nos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Razão assiste ao representante do Ministério Público, que acolho como razões de decidir.

Comprova-se a materialidade do crime no Termo Circunstanciado (fls.01/02), no Auto de exibição e apreensão (fls. 03) e no Laudo pericial (fls. 42/44), que constatou a presença de drogas.

A autoria é certa, indubitosa.

Em audiência, o policial Reginaldo Aparecido Lázaro narrou que receberam denúncia dando conta que no local uma pessoa estaria guardando entorpecentes, no local, o acusado atendeu e franqueou a entrada, acompanhando as buscas e o depoente localizou 4 pinos de cocaína e 1 porção de maconha, ele alegou ser para o próprio uso.

Outra testemunha, Christiano de Munhoz Rodrigues, contou que após denúncia, compareceram ao local ante a suspeita de estar sendo armazenado entorpecentes no local; em buscas, localizaram 4 ou 5 porções de cocaína e maconha, embaladas para a venda, escondidas ao lado de fora da casa; questionado, ele negou o tráfico, afirmando que a droga era para o consumo. Reconheceu o acusado presente nesta audiência. Ao iniciar as buscas, em uma prateleira externa, a droga já foi localizada pelo policial Reginaldo.

Quando da lavratura do termo circunstanciado, o acusado confessou os fatos, afirmando que "na data de hoje estava em sua residência, quando policiais civis ali estiveram e lhe informaram a respeito de uma denúncia de tráfico de drogas.

Autorizou a entrada dos policiais em sua casa e acompanhou as buscas. Os policiais localizaram uma porção de maconha e quatro papелotes de cocaína, cujos entorpecentes são para seu uso. Não tem envolvimento com o tráfico de drogas", fls. 01.

Interrogado em juízo, confirmou a versão inicial, esclarecendo que é usuário de drogas, esteve internado em uma clínica e que a droga lhe pertencia e pretendia fazer o uso; até hoje ainda faz uso e faz tratamento. Trabalha como moto-boy, durante o dia e a noite.

Dessa maneira, constata-se a autoria de FELIPE ROGÉRIO DA SILVA pela prática do crime disposto no artigo 28 da Lei 11.343/06, considerando a confissão e a versão da testemunha ouvida.

Impossível o acolhimento da insignificância da conduta do autuado, considerando ser o ato típico e antijurídico, previsto em lei.

Nesse sentido, a presente jurisprudência versa sobre a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/06 e veda a concretização da insignificância:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DROGA ILÍCITA PARA CONSUMO PESSOAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em razão da política criminal adotada pela Lei n. 11.343/2006, há de se reconhecer a tipicidade material do porte de substância entorpecente para consumo próprio, ainda que pequena a quantidade de drogas apreendidas, como na espécie. 2. Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, não se aplica o princípio da insignificância ao delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em razão de se tratar de crime de perigo abstrato, contra a saúde pública, sendo, pois, irrelevante, para esse fim, a pequena quantidade de substância apreendida. Precedentes 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 147.158/SP, Rel.

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) FELIPE ROGÉRIO DA SILVA é reincidente em práticas criminais, como se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 69/79). Assim, a pena de advertência não será eficaz para a reprimenda. Os antecedentes do autuado justificam a exasperação da pena, presente no entanto a atenuante da confissão, assim a pena é fixada em 05 meses de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo Ministério Público, condenando FELIPE ROGÉRIO DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, a pena de 05 meses de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, na forma a ser definida em execução.

Após o trânsito, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Façam-se as comunicações e anotações necessárias.

Autorizo a destruição da droga, caso ainda não feita.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Intime-se o acusado.

Piracicaba, 01 de junho de 2022.

MIRIANA MARIA MELHADO LIMA

MACIEL

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA